

עין משפט
נר מצוה

ב א מיי פיי מהל' אשות הלוי' צ סמג עשין מח טוש"ע אהי"ע סי' נה סעי' ה':

בא ב מיי פ"א שם הל"ב טוש"ע שם סי' כו סעי' ב':

בב ב מיי פ"ג הל"א סמג שם טוש"ע אהי"ע סי' כו סעי' א':

ד [מיי] שם הל"ב טוש"ע שם סעי' ו':

בב ה מיי שם הל"ב וסמג שם טוש"ע שם סי' ט':

בד ו מיי שם הל"א ו וסמג שם טוש"ע שם סעי' א':

בה ז מיי פ"א מהל' גירושין הל"ד סמג עשין נ טוש"ע אהי"ע סי' קל סעי' ג':

בו ח ט מיי פ"א מהל' מירות הל"ו:

תוס' ר"י הזקן

ביאה תוכיח. שאין פורדין בה הקדש וקונה, אף אני אביא חופה שנע"פ שאין פורדין בה הקדש וקונה. קונה ביבמה. דאמר בחופה שאין קונה ביבמה. כסף ויכית. אין קונה ביבמה וקונה, אף אני אביא חופה שנע"פ שאין קונה ביבמה וקונה. וחזר הדין. דכי פורת מה לכסף שכן פורדין תהדר ביאה תוכיח, ומה לביאה [שקונה ביבמה] כסף ויכית. בעלמא. כסף בכל מקום וביאה ביבמה. חופה שקונה בעלמא. היינו שגומרת. קונה כאן. בתורת קידושין. ופירוש לא ראי זה כראי זה, לא תראה אותם שקולות, בכל ענין אלא שיש לאחד מה שאין בחבירו אלא שוים בביאה ענין. התאנן מרובה. כסף וביאה, אבל חופה אין הנאתו מרובה. שטר ויכית. שאין הנאתו מרובה. מוציא. מדרש. שתי תשובות. יש להשיב ולומר. שלש נתן. במתני'. ופי' דנין. דהכי אקמרת חופה שגומרת אחר כסף אינו דא שתקנה בלא כסף. דלא כתיבא בהדיא. דהא מיייתנן לה מקל וחומר. אחר כסף. שאם נתן לה כסף קדושה וחזר ונתן לה כסף לקנותה קנין גמור אינו מועיל ואינו (רק) גומר קנינו, ואפי"ה חד כסף מהני לקנותה קנין גמור דאירויסי'. חופה שגומרת. אחר כסף אינו דין שתקנה בלא כסף קנין דאירויסין. והלכא כרבא דחופה אינה קונה, דסתמא דמתני' משמע דאינה קונה. ועוד דבפרק הבא על יבמות ובימות [אן גרסינן בהדיא עד כאן לא קאמרין אלא בקדושין דקני לה, אבל חופה דלא קני לה לא.

וזן דעת הר"מ* והר"ף* דיל. נתן לה כסף. שכן דרך הלוקח. ואמר. לשון שקנאה, דכתיב כי יקח ולא שקיקה את עצמו, ולא תלקח אשה לאיש. נתן הוא. הכסף, דומה לכי יקח. אמרה היא. הריני מקדשת לך, דומה לתקח אשה לאיש. ומשום הכי מספקא מילתא ואם רוצה לכנסה צריכה קדושין אחרים, ואם בא אחר וקדשה תצא מזה ומהו מספק, ומסתברא דוקא היכא דאינו מדבר עמה על עסקי קדושה שהוא צריך לומר לה את מקדשת לי לבאר שהספק נותן לה בתורת קדושין והואיל והוא צריך לדבר אם היא דברה מה שמוטל עליו שהוא הלוקח, הו ספקא, אבל אם היה מדבר עמה על עסקי קדושה שאינו צריך לדבר אלא תכף שנתן לה הכסף היא מקדשת ודאי שהיה הוא עשה כל המוטל עליו לעשות, ואפי"ה שהיא מדברת מה שאינו מוטל עליה, אין חיזוק בזה. והיכא דנתנה היא חופה ואמר הוא הרי לא דייק בנתנה היא ואמר הוא דמצי נמי למידק, אלא משמע היכא דנתנה היא אפי"ה דאמר הוא ליכא למידק דתהוי מקדשת ודואי אינה מקדשת דכתיב כי יקח וכל לוקח נותן כסף. ומיהו דוקא כשאמר הרי את מקדשת לי בזה הכסף וישיבס הואיל ויש כסף בקדושין אין הפרש אם הוא יקח או נתן. אבל אם אמר הרי את מקדשת לי בהנאה שיש לך כשאני אקבל כסף זה (אם) [ואן] מתנה זו ממך מקדשת אם הוא אדם חשוב כדילקמן. הרי את מקדשת. ולא אמר לי. ידים שאין מוכיחות. שאין בית יד אחיות הדבר מוכיח אחיותו כביאור כי הכא דלא מבאר מקדשת למי לעצמו או לאחר. הויין ידים. היא אחיה כאליו ביאר לעצמו. לפניו. ודאי דאהא נזיר כמיהו קאמר (אלא וכו') [אלמא בעינן הוכחה]. וכן הלכתא דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים ואי לא אמר לי לאו כלום הוא. אין כאן בית מיהוש. דכתיב כי יקח ולא שקיקה את עצמו, ולא תלקח אשה לאיש. נתן הוא. הכסף, דומה לכי

יקח. אמרה היא. הריני מקדשת לך, דומה לתקח אשה לאיש. ומשום הכי מספקא מילתא ואם רוצה לכנסה צריכה קדושין אחרים, ואם בא אחר וקדשה תצא מזה ומהו מספק, ומסתברא דוקא היכא דאינו מדבר עמה על עסקי קדושה שהוא צריך לומר לה את מקדשת לי לבאר שהספק נותן לה בתורת קדושין והואיל והוא צריך לדבר אם היא דברה מה שמוטל עליו שהוא הלוקח, הו ספקא, אבל אם היה מדבר עמה על עסקי קדושה שאינו צריך לדבר אלא תכף שנתן לה הכסף היא מקדשת ודאי שהיה הוא עשה כל המוטל עליו לעשות, ואפי"ה שהיא מדברת מה שאינו מוטל עליה, אין חיזוק בזה. והיכא דנתנה היא חופה ואמר הוא הרי לא דייק בנתנה היא ואמר הוא דמצי נמי למידק, אלא משמע היכא דנתנה היא אפי"ה דאמר הוא ליכא למידק דתהוי מקדשת ודואי אינה מקדשת דכתיב כי יקח וכל לוקח נותן כסף. ומיהו דוקא כשאמר הרי את מקדשת לי בזה הכסף וישיבס הואיל ויש כסף בקדושין אין הפרש אם הוא יקח או נתן. אבל אם אמר הרי את מקדשת לי בהנאה שיש לך כשאני אקבל כסף זה (אם) [ואן] מתנה זו ממך מקדשת אם הוא אדם חשוב כדילקמן. הרי את מקדשת. ולא אמר לי. ידים שאין מוכיחות. שאין בית יד אחיות הדבר מוכיח אחיותו כביאור כי הכא דלא מבאר מקדשת למי לעצמו או לאחר. הויין ידים. היא אחיה כאליו ביאר לעצמו. לפניו. ודאי דאהא נזיר כמיהו קאמר (אלא וכו') [אלמא בעינן הוכחה]. וכן הלכתא דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים ואי לא אמר לי לאו כלום הוא. אין כאן בית מיהוש. דכתיב כי יקח ולא שקיקה את עצמו, ולא תלקח אשה לאיש. נתן הוא. הכסף, דומה לכי

^{*ברמב"ם לא מפורש. אלא שהעניתיק לשון המשנה דאחד מג' דברים, פי"ו הכי"ג, וראה ר"ן שדברי הרמב"ם מסיין שאינו קונה, עיי"ש.}

ה:

חופה שגומרת אינו דין שתקנה. וא"ת נימא דיו אסוף דינא דמהיכא מיימית דחופה קונה משום דגומרת דיו ללא מן הדין להיות כנדון מה להלן אחר כסף אף כאן לאחר כסף וי"ל דלמלא כרבי טרפון דלמר (בב"ק דף כה). היכא דמיפרדך קל וחומר לא אמר דיו והכא אי אמר דיו מיפרדך קל וחומר ללאחר כסף לא אינטריך וא"ת לדידן דלמר דחופה אינה קונה נימא דכסף גומר אחר כסף מקי"ו דחופה מה חופה שאינה קונה גומרת כסף שקונה אינו דין שיגמור וי"ל דלא מזי לזוכיחי שיגמור אלא אחר כסף כחופה ומאי אולמיה האי כסף מהאי כסף^א: **אף אני אביא חופה שקונה בעלמא וקונה כאן מה להצד השהו שבהן שכן קונין בע"ב.** ואע"פ שמוסר צמו הקטנה לחופה צע"כ כיון דצמקוס צמו קאי לא משגי צע"כ וא"ת אכתי אשכחנא חופה בעל כרחא דייעוד לאו נישואין עושה^ב ונמנא שאחר ייעוד כונסה האדון לחופה על כרחו דלא וי"ל אע"פ שהייעוד יכול לעשות בעל כרחו דלא חופה נרץ לעשות מדעת^ג: **ורב הונא בכסף באישות מיהא לא אשכחנא בע"ב.** אע"פ שאזל מקדש צמו קטנה בעל כרחא מכל מקום כיון שהוא מדעת האזל לא קרי בעל כרחא כדפרישית ועוד צחופה נמי אשכחנא כי האי גוונא (כמוצות מ"ג). שהאזל מוסר את צמו קטנה לחופה: **הא נתן הוא ואמרה היא כו'.** [א]מה שלא הזכיר כלל נתנה היא ואמר הוא משום דלא פסיקא ליה דפעמים מקודשת בלא צדו כדלמר לקמן^ד (דף ט:). **הא לאו הכי לא אלאמא קסבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים.** וא"ת אמאי לא משיג דלעולם הויין ידים והתם לא הויין דדילמא אהא צתענית קאמר^ה וי"ל דטפי משמע אהא לשון מזירות מלשון תענית דלהא משמע מיד ופעמים שאכל ולא מזי למימר אהא צתענית עד למחר אבל גזי מזירות מיד יכול להסתמל מזירותו אס יראה: **הכא במאי עסקינן דאמר א. משמע דמסיק הכא לשמואל דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים ותימה דבדש מסכת נדרים (דף ג.) אמר האומר לחבירו מודרני ממך מופרשי ממך מרוחקי ממך שאיני אוכל לך שאיני טועם לך אסור וקאמרי' עלה בגמרא (שם דף ד:). אמר שמואל בזולן עד שיאמר שאיני אוכל לך שאיני טועם לך ומסיק מאי טעמא דילמא מודרני ממך דלא משמענינא צהדך משמע מופרשי ממך דלא עזידינא קאימנא צד' אמות דילך משמע ופרדך (שם דף ה:):** לימא דסבר שמואל ידים

שאין מוכיחות לא הויין ידים ומשני שמואל מוקי מתני' כרבי יהודה דלמר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים ומדקאמר שמואל מוקי למתני' כרבי יהודה מכלל דליה לא סגיירא ליה כוותיה אלא סגיירא ליה דהויין ידים ואין לפרש דשמואל מוקי למתני' כרבי יהודה וסבר ליה כוותיה מדאמר צמר הכי ומאי דמוקיה דשמואל לאוקמא מתני' כרבי יהודה ומאי קשיא אמאי דמיק ומוקי מתני' כרבי יהודה משום דסבר רבי יהודה אומר מוקי כרבי יהודה אלא קים ליה דהויין ידים ועוד דלמר בגיטין (דף פה). גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודן

שאין מוכיחות לא הויין ידים ומשני שמואל מוקי מתני' כרבי יהודה וסבר ליה כוותיה מדאמר צמר הכי ומאי דמוקיה דשמואל לאוקמא מתני' כרבי יהודה משום דסבר רבי יהודה אומר מוקי כרבי יהודה אלא קים ליה דהויין ידים ועוד דלמר בגיטין (דף פה). גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודן

צ"ד יתקן. (עי' מהרש"ף). ב. וימ"ל לא מצי לשנויי דיוקא דסיפא הכי כיון בדאדם שזינו חשוב לא מקדשו ואי דייקת הכי משמע דבכל ענין מיקדשא. מוס' הלא"ש. ג. דבלשון אהא מאי ידים איכא בניירות טפי מתענית אבל בקידושין ידים מיהא איכא אלא דאינן מוכיחות מרלא פירש מקודשת למי. רשב"א.

^אברמב"ם לא מפורש. אלא שהעניתיק לשון המשנה דאחד מג' דברים, פי"ו הכי"ג, וראה ר"ן שדברי הרמב"ם מסיין שאינו קונה, עיי"ש.

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

אף אני אביא חופה שקונה בעלמא. שגומרת ליורשה ולהפרת נדריה יקנה נמי כאן בלא אירוסין: **שכן ישנן צע"כ**. שקונה בעלמא ביאה ביצמה ושטר בגירושין וכסף באלמה העצמיה: **כסף באישות מיהא לא אשכנן בעלמא צע"כ**. ואפ"ה קונה כאן ואף על כרחא כגון אב מקבל קידושין לצמ קטנה אף אני אביא חופה: **שפי שפוטוס בדבר**. להא דאמרת חופה קונה בלא כסף: **ועוד**

לגוס חופה גומרת. דקאמרת חופה שגומרת כו' וכיון שאינה גומרת אלא לאחר קידושין היאך אתה בל אלא חופה שלא ע"י קידושין מחופה שע"י קידושין: **הרי אס מקודשם לי**. או הרי את מאורסת לי: **וסנא סיפא מילנא דספרא לרישא**. בתמיה. וכי אכמרין בכל דוכתא כדי נסכה מידי דלא אינטריך למיתניה ותנייה צדי אכל סיפא דסמרא לרישא לא תני תנא: **סיפא אכל שינה ממנה** שאמרנו כגון שנתן הוא ואמרה היא נעשה כאלו נתנה היא ואמרה היא ואינה מקודשת דבעינן כי יקח איש: **נסן הוא**. דמי לבי יקח איש: **ואמרה היא**. דמי לתקמ^א אשה לאיש: **ותיישינן מדרבנן**. שאס צל אחר וקידשה לריכה גט משניהם שמה לא היו ^ב של הראשון קידושין וחלו קידושי שני או שמה של ראשון קידושין ולא של שני: **צקידושין נסן לה כו'**. משום דאף צעי למימר סיפא בגירושין נתן לה כו' נקט כי האי לינשא^א (י' נתן): **הרי אס מקודשם**. ולא גרסינן לי: **אין כאן ציס מיהוש**. אין כאן אפי' ספק קידושין דכי יקח כתיב ולא שיקח עצמו לה^ב ודגירושין אין כאן צית מיהוש אף לפוסלה לכהונה: **ידים שאין מוכיחות**. צית יד אחת הדבר אע"פ שאינו מוכיח אחימת לשון גמור כי הכא דקאמר הרי את מקודשת ולא קאמר למאן: **הויין ידים**. ואמר דלדידיה קדשה: **אהא**. אהיה: **שהיה נזיר עוצר לפניו**. דודאי אהיה אף אני כזה קאמר אלמא צעיקה רוכסה: **לישני**

סיפא ^אכדי נסכה ותני סיפא מילתא דסתרא לה לרישא אלא ה"ק נתן הוא ואמר הוא פשיטא דהוו קידושין נתן הוא ואמרה היא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא הוו קידושין ואב"א נתן הוא ואמר הוא מקודשת נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה היא י"ספיקא היא וחייישינן מדרבנן: אמר שמואל י בקידושין נתן לה כסף ושוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת הרי את מאורסת הרי את ^א (לי) לאינתו הרי זו מקודשת הריני אישך הריני בעליך הריני ארוסיך אין כאן בית מיהוש יוכן בגירושין נתן לה ואמר לה הרי את משולחת הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת איני אישך איני בעליך איני ארוסיך אין כאן בית מיהוש אמר ליה רב פפא לאביי ^אלמימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים והתנן ^אהאומר אהא הרי זה נזיר והוינן בה ודילמא אהא בתענית קאמר ואמר שמואל ^אהוא שהיה נזיר עובר לפניו טעמא דנזיר עובר לפניו הא לאו הכי לא הכא במאי עסקינן דאמר לי אי הכי מאי קב"ל הני

ישני

צ"ד יתקן. (עי' מהרש"ף). ב. וימ"ל לא מצי לשנויי דיוקא דסיפא הכי כיון בדאדם שזינו חשוב לא מקדשו ואי דייקת הכי משמע דבכל ענין מיקדשא. מוס' הלא"ש. ג. דבלשון אהא מאי ידים איכא בניירות טפי מתענית אבל בקידושין ידים מיהא איכא אלא דאינן מוכיחות מרלא פירש מקודשת למי. רשב"א.

^{*ברמב"ם לא מפורש. אלא שהעניתיק לשון המשנה דאחד מג' דברים, פי"ו הכי"ג, וראה ר"ן שדברי הרמב"ם מסיין שאינו קונה, עיי"ש.}

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

אף אני אביא חופה שקונה בעלמא. שגומרת ליורשה ולהפרת נדריה יקנה נמי כאן בלא אירוסין: **שכן ישנן צע"כ**. שקונה בעלמא ביאה ביצמה ושטר בגירושין וכסף באלמה העצמיה: **כסף באישות מיהא לא אשכנן בעלמא צע"כ**. ואפ"ה קונה כאן ואף על כרחא כגון אב מקבל קידושין לצמ קטנה אף אני אביא חופה: **שפי שפוטוס בדבר**. להא דאמרת חופה קונה בלא כסף: **ועוד**

לגוס חופה גומרת. דקאמרת חופה שגומרת כו' וכיון שאינה גומרת אלא לאחר קידושין היאך אתה בל אלא חופה שלא ע"י קידושין מחופה שע"י קידושין: **הרי אס מקודשם לי**. או הרי את מאורסת לי: **וסנא סיפא מילנא דספרא לרישא**. בתמיה. וכי אכמרין בכל דוכתא כדי נסכה מידי דלא אינטריך למיתניה ותנייה צדי אכל סיפא דסמרא לרישא לא תני תנא: **סיפא אכל שינה ממנה** שאמרנו כגון שנתן הוא ואמרה היא נעשה כאלו נתנה היא ואמרה היא ואינה מקודשת דבעינן כי יקח איש: **נסן הוא**. דמי לבי יקח איש: **ואמרה היא**. דמי לתקמ^א אשה לאיש: **ותיישינן מדרבנן**. שאס צל אחר וקידשה לריכה גט משניהם שמה לא היו ^ב של הראשון קידושין וחלו קידושי שני או שמה של ראשון קידושין ולא של שני: **צקידושין נסן לה כו'**. משום דאף צעי למימר סיפא בגירושין נתן לה כו' נקט כי האי לינשא^א (י' נתן): **הרי אס מקודשם**. ולא גרסינן לי: **אין כאן ציס מיהוש**. אין כאן אפי' ספק קידושין דכי יקח כתיב ולא שיקח עצמו לה^ב ודגירושין אין כאן צית מיהוש אף לפוסלה לכהונה: **ידים שאין מוכיחות**. צית יד אחת הדבר אע"פ שאינו מוכיח אחימת לשון גמור כי הכא דקאמר הרי את מקודשת ולא קאמר למאן: **הויין ידים**. ואמר דלדידיה קדשה: **אהא**. אהיה: **שהיה נזיר עוצר לפניו**. דודאי אהיה אף אני כזה קאמר אלמא צעיקה רוכסה: **לישני**

סיפא ^אכדי נסכה ותני סיפא מילתא דסתרא לה לרישא אלא ה"ק נתן הוא ואמר הוא פשיטא דהוו קידושין נתן הוא ואמרה היא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא הוו קידושין ואב"א נתן הוא ואמר הוא מקודשת נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה היא י"ספיקא היא וחייישינן מדרבנן: אמר שמואל י בקידושין נתן לה כסף ושוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת הרי את מאורסת הרי את ^א (לי) לאינתו הרי זו מקודשת הריני אישך הריני בעליך הריני ארוסיך אין כאן בית מיהוש יוכן בגירושין נתן לה ואמר לה הרי את משולחת הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת איני אישך איני בעליך איני ארוסיך אין כאן בית מיהוש אמר ליה רב פפא לאביי ^אלמימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים והתנן ^אהאומר אהא הרי זה נזיר והוינן בה ודילמא אהא בתענית קאמר ואמר שמואל ^אהוא שהיה נזיר עובר לפניו טעמא דנזיר עובר לפניו הא לאו הכי לא הכא במאי עסקינן דאמר לי אי הכי מאי קב"ל הני

ישני

סיפא ^אכדי נסכה ותני סיפא מילתא דסתרא לה לרישא אלא ה"ק נתן הוא ואמר הוא פשיטא דהוו קידושין נתן הוא ואמרה היא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא הוו קידושין ואב"א נתן הוא ואמר הוא מקודשת נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה היא י"ספיקא היא וחייישינן מדרבנן: אמר שמואל י בקידושין נתן לה כסף ושוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת הרי את מאורסת הרי את ^א (לי) לאינתו הרי זו מקודשת הריני אישך הריני בעליך הריני ארוסיך אין כאן בית מיהוש יוכן בגירושין נתן לה ואמר לה הרי את משולחת הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת איני אישך איני בעליך איני ארוסיך אין כאן בית מיהוש אמר ליה רב פפא לאביי ^אלמימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים והתנן ^אהאומר אהא הרי זה נזיר והוינן בה ודילמא אהא בתענית קאמר ואמר שמואל ^אהוא שהיה נזיר עובר לפניו טעמא דנזיר עובר לפניו הא לאו הכי לא הכא במאי עסקינן דאמר לי אי הכי מאי קב"ל הני

ישני

צ"ד יתקן. (עי' מהרש"ף). ב. וימ"ל לא מצי לשנויי דיוקא דסיפא הכי כיון בדאדם שזינו חשוב לא מקדשו ואי דייקת הכי משמע דבכל ענין מיקדשא. מוס' הלא"ש. ג. דבלשון אהא מאי ידים איכא בניירות טפי מתענית אבל בקידושין ידים מיהא איכא אלא דאינן מוכיחות מרלא פירש מקודשת למי. רשב"א.

^אברמב"ם לא מפורש. אלא שהעניתיק לשון המשנה דאחד מג' דברים, פי"ו הכי"ג, וראה ר"ן שדברי הרמב"ם מסיין שאינו קונה, עיי"ש.

מסורת הש"ס

א) [לקמן כה. ושי"א, צ) [לקמן טו.], ג) שם, ד) מוספתא דקדושין רפ"א, ה) [ר"ה ה. ושי"א, ו) [י"לי למא בנתיי ודפורי, וטוסף צנ"ס דמנחות בנאשן], ז) מוס' ב: ע"ש מדרס ה: ע"ש גיטין פה"ג (ח) מוס' ב: ע"ש, ט) [נדפוי"ר למלקח. ולפעניו כרש"ל], י) [צ"ל היו קדושי הראשון (יעב"ץ)], יא) רש"י מ"ו ופירש בקדושין וכן כ"ג, יב) [לקמן וע"א], יג) [לקמן יח ע"צ], יד) [לקמן יח ע"א, וע"ש בגליון הש"ס], טו) [וסס ד"ה ואמאי], טז) [נדל"ל שיחזוב],

גליון הש"ס

גב' אבל היא שנתנה ואמרה. ע' ר"ן מדרס ל ע"א:

הנהרות הב"ח

א) רש"י ד"ה צקידושין וכו' יכ האי לישנא בקידושין נתן כי הס"ד:

הנהרות הגר"א

[א] תוס' ד"ה הא נתן מה שלא חזיר בו. י"ב הר"ף והגמ"ס והרשב"א מולקין נתן כי הס"ד:

מוסף רש"י

שכן מוציא בבת ישראל. גט אשה (לקמן כו.). כדי נסכה. שלא לזקך (סוטה יט.). וכן בגירושין וכו' אין כאן בית מיהוש. שאפילו מה הכוונה לא פסקי לה (דש"י דר"ח). ידים שאינן מוכיחות. צית [דן] אחיה לצדכ לאחוז צו ולומר הוכיח (גיטין פה). האומר אהא. אע"פ שלא הוסיף בשפמי הרי הרי זה נזיר. דדיות מירות מכות, וכשם שאלוה אדם צצית דל נזיר ונאמרה צו סהלי עצמו, כך זה כותן דלמר אהא כותן למאן דלמר אהא נזיר דמי (נזיר ב.). טעמא דנזיר עובר לפניו הא לאו הכי לא. כלומר מדקא מוקינן לה שמואל כגון שהיה מוז עובר לפניו הא לאו הכי ליכא לפסוקי נזיר כלל דקסבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים (נזיר ב.).

מוסף תוספות

א. ואפילו אחר השטר לא חשיב כמו חופה אחר כסף ושטר. מוס' רבינו שמואל צ"ד יתקן. אבל בחופה ליכא למימר מאי אולמיה דהאי חופה מהאי חופה דכי איכא חופות הריבה מקריבא ליה טפי. מוס' טוין. ועוד כסף אחר השטר איכא למיפרך מה לחופה שכן גומר אחר כסף. מוס' רבינו שמואל

שיקח את עצמו, ואפילו ספק קדושין לא הוו, ואם בא אחר וקדשה מקדשת לשני. ואיכא מ"ד דוקא שאינו מדבר עמה על עסקי קדושה אבל מדבר עמה על עסקי קדושה קדושי קדושין דלא גרע משתק. ומסתברא דמגרע גרע שאילו שתק היה מוכן שנתן כסף הקדושין לקנותה ועכשיו ביאר שנתן כסף הקדושין לקנותו עצמו לח ואין הקדושין קדושין כלל.